

פתרון - מחוון מותאם לשאלה [בקשה לתיקון כתב תביעה]

האתגרים הבולטים במטלה – סינון פרטים רלוונטים מסיפור מפורט; התייחסות רק לחלקים בפסיקה התומכים בקבלת הבקשה; הבנה עקרונית של מועד הגשת הבקשה ביחס לשלב המוקדם בהליך.

ממד	קריטריונים	דגשים לפתרון השאלה	מדדים לצינון		
			חלש	בינוני	טוב מאוד
ממד הלשון עד 4 נק'	א. שימוש בביטויים נכונים בהתאם למשלב הניסוח המשפטי, המנעות מסלנג ושפה דיבורית. אחידות מונחים והעדפת שפה פשוטה על מסורבלת. ב. כתיבה בהירה, משפטים לא ארוכים או עמוסים, דקדוק ותחביר תקינים.	יש להקפיד על משלב כתיבה ועל שימוש במונחים משפטיים מדויקים, לרבות לעניין ההבחנה מתי מתייחסים לתביעה ומתי לבקשה; וההבחנה בין הלכה (כבעניין איילות השדה) לפסיקה שאינה קובעת הלכה (כבעניין שניר). על שימוש במונחים שגויים, לרבות התייחסות לבקשה כאל התביעה (המקורית או המתוקנת) או לפסיקה בערכאה נמוכה כאל הלכה יש להפחית ניקוד. הסתמכות נרחבת מדי על השפה בחומר שקיבלו במטלה (בסיפור או בפסיקה) מצדיקה ציון חלש-בינוני בהתאם לחומרת הבעיה ולאפשרות לבחון את רמת השפה של הנבחן. על ההפניה לחקיקה ולפסקי הדין להיות מלאה כשהם מוזכרים לראשונה. על הפניה חלקית בפעם הראשונה (למשל "תקנות סדר הדין האזרחי", "רע"א 200/21 או "שניר נ' חרמון") יש להפחית ניקוד. אין להפחית ניקוד על שגיאות כתיב.	שימוש סמנטי לקוי במינוחים משפטיים, חוסר אחידות ושגיאות רבות בשפה ובתחביר. ניסוח שאינו הולם כתיבה עיונית; משפטים עמוסים ו/או שפה מסורבלת.	שימוש סמנטי <u>לא</u> <u>מדויק</u>, חוסר אחידות חלקי <u>ושגיאות בודדות</u> בשפה ובתחביר. לשון <u>לא מספיק</u> <u>בהירה</u>; משפטים מסורבלים ועמוסים <u>יחסית</u> / לעיתים.	שימוש סמנטי <u>מדויק</u>, אחידות לאורך המסמך ודקדוק ושפה <u>תקינים</u>. <u>לשון בהירה וקולחת</u>; <u>משפטים פשוטים</u> <u>בשפה</u> <u>מגוונת</u> התורמת לשכנוע הקורא לתת את הסעד.
ממד הארגון עד 4 נק'	א. רצף לוגי ללא חזרות מיותרות וקפיצות רעיוניות. ב. יצירת יחסים בין הטיעונים; יחס מנוגד, יחס משלים; השוואה; תכלית; תוצאה; הדגמה. ג. אמצעים מארגנים (מילות	תיאור המקרה עמוס וכולל פרטים מיותרים - יש להקפיד על סינון הפרטים הנוגעים לצורך בתיקון התביעה (להבדיל מעילת התביעה עצמה). יש להקפיד על חלוקה וארגון ברורים, לרבות מילות קישור ופסקאות נפרדות וממוספרות בהתאם למבנה של כתב בי דין: 1. תמצית הבקשה (מיקום גמיש); 2. רקע עובדתי המתמקד בנסיבות שהביאו להגשת התביעה הפגומה והפגמים בה + נספחים; 3. טיעון משפטי – ההצדקה לאפשר את תיקון התביעה; 4. סיכום את הטיעון המשפטי מתבקש לפתוח בהצגת סעיף 46(א) ובכך שמקובל לפרש אותו בהרחבה, ובהמשך לדון בקריטריונים שנקבעו בו ובפסיקה ובהיקף התיקון. עם זאת, אם הנבחן הציג את המידע בסדר הגיוני ושוטף אחר יש לתת את מלוא הניקוד. בנוסף מתבקש שבכל תת פרק יופיע הכלל המשפטי ואז יישום שלו. על הצגה מסורבלת של הטיעון יש להפחית ניקוד בממד זה בהתאם לחומרת הבעיה - ערוב חסר הצדקה בין הרכיבים יביא להערכה 'חלשה' או 'בינונית'.	<u>בעיות קשות במיקוד</u> <u>ובלכידות</u> (שמירה מועטה על רצף רעיוני, חזרות מיותרות; אין הקפדה על המעבר בין הטיעונים השונים באופן שיהיו קשורים זה לזה; הכתיבה מועלית כנקודות ולא כרעיון רציף ומובנה). <u>היעדר אמצעים</u> המארגנים את הכתוב	<u>התוכן ממוקד</u> <u>ולכיד</u> <u>למדי</u> (שמירה על רצף רעיוני לאורך רוב החיבור; היה ניתן להקפיד עוד על המעבר בין הטיעונים השונים באופן שיהיו קשורים זה לזה; הצגה מדויקת בדרך כלל של הקשרים בין הרעיונות שבכתיבה).	<u>התוכן ממוקד ולכיד</u> (שמירה על רצף רעיוני והצגה בצורה מדויקת וממצה את הקשרים בין הרעיונות המופיעים; הדיון בנוי בצורה נעימה וברורה, תוך כדי "יחסים" בין הטיעונים והרעיונות השונים).

קישור, חלוקה לפסקאות, משפטי פתיחה וסיכום, הבהרת הסעד, כותרת, צדדים).	אחידות בהגדרות: הבקשה היא בקשת תובעת לתקן את כתב טענותיה. יש להתייחס לצדדים ולהליכים במשקל אחיד ועקבי (בין אם "התובעת/הנתבעת" ובין אם "המבקשת/המשיבה"). כותרות ביניים: מדובר במבנה כתב בי-דין קלאסי (רקע וטיעון משפטי מחולק לנושאים) – מתבקש לחלק לכתורות ביניים. אם הנבחנים הציגו כותרות ביניים בפרק המשפטי, התוכן חייב להתאים לכותרת. אם אין כותרות ביניים יש לבחון האם היעדרן פוגם בארגון הטקסט ומסרבל אותו. אם הוא פוגם – יש להפחית ניקוד בהתאם לחומרת הבעיה. צירוף מסמכים: נספחים יש לצרף לצד העובדה שהם מבססים. על צירוף הנספחים כרשימה (בסוף החלק העובדתי או בסוף המסמך) יש להפחית ניקוד בממד הארגון. שימוש במקורות: פסק דין איילות חוזר בחלקו על הקריטריונים הקבועים בתקנות כך שניתן להשתמש בהם בחפיפה או במצטבר. ציטוטי הפסיקה ארוכים יחסית ובחלקם מתייחסים לטעמים המצדיקים דחיית בקשה כך ששימוש נדיב מדי במקורות (קרי – העתקת הציטוט ללא סינון) כתחליף להצגת טיעונים יהיה שגוי גם ארגונית (כי לא יותר מקום ליישום קונקרטי) וגם מהותית. יש לשים לב לכך בהערכת ממד הארגון. הצגת מקורות: ארגון מיטבי מציג את המקורות כחלק אינטגרלי מהטיעון (לדוגמא: "הלכה היא כי יש לפעול ... כך נקבע בפס"ד איקס" או "בהתאם לפסיקה, הפרשנות המקובלת היא ... (פס"ד איקס)" ולא כרשימה טכנית (לדוגמא: "לפי פס"ד איקס, יש לפעול..." או אפילו "פס"ד איקס: ..." וכיוצא בכך). נבחן שהציג את המקורות כרשימה לא יקבל ניקוד מלא בממד הארגון.	או שימוש לקוי באמצעים כאלה. מיעוט שימוש באמצעים המארגנים את הכתוב או שימוש חלקי לקוי באמצעים כאלה.	שימוש נרחב באמצעים המארגנים את הכתוב.
ממד התוכן עד 12 נק' א. התייחסות למקורות משפטיים ויישומם (לרבות מבנה המסמך כנדרש בדין). ב. ביטוי לחשיבה ביקורתית: הבחנה בין עיקר וטפל, בין טענה ועובדה. ג. תוכן מובנה וברור (טיעון מרכזי ברור, דיון רלוונטי, הסברים וטיעונים משכנעים).	דגשים לתשובה מלאה מבחינת התוכן: בבקשה מופיעים כל פרטי התוכן הנדרשים, עם הפניות מסודרות למקורות ויישומם על הנתונים. כדי לקבל את מלוא הנקודות יש לבצע את הניתוח באופן מפורש ומשכנע הכולל אזכור קצר של העובדות הרלוונטיות לנימוק המשפטי. ככל שהיישום מפורט ומשכנע יותר הוא יזכה ליותר נקודות. על יישומים דלים יש לתת ניקוד חלקי אך כך גם על יישומים שהעתיקו את החומר המשפטי ללא מחשבה. 1. חלקים פרוצדורליים: א. פרטי הערכאה: בית משפט השלום (לאור הסכום). מקום הנזק בירושלים וסביר ששם הוגשה התביעה אך משלא ידוע היכן גרה הנתבעת אין להפחית ניקוד על בחירה בבימ"ש במחוז אחר. ב. פרטי ההליך: ת.א 765-12-25 ג. פרטי הצדדים ועוה"ד: שושנה בר חוח + פרטי עו"ד מול חבצלת שרוני + ת.ז + פרטי יצירת קשר ד. "התובעת/המבקשת" מול "הנתבעת/המשיבה" (בסדר הזה). ה. כותרת "בקשה לתיקון כתב תביעה/כתב טענות" ו. שם וחתומת עו"ד בסוף. < אין צורך לציין מועד אחרון להגשת הבקשה כי מדובר בפנייה יזומה של בעלת הדין ואין צורך לציין מועד חתימה (אך אין להפחית על כך ניקוד) 2. תמצית הבקשה: בית המשפט מתבקש להתיר לתובעת להגיש כתב תביעה מתוקן (יש לתת ניקוד חלקי למי שהתייחס לעילות התביעה עצמה) 3. רקע עובדתי:	מרבית הפריטים שחייבים להופיע חסרים. קושי באבחנה של הדין הרלוונטי. יישום חסר מאוד של הוראות הדין קושי בהגדרת הסוגיה; קושי בהבחנה בין עיקר וטפל ובין דעה ועובדה (פריטים מיותרים רבים מופיעים) תוכן דל; קשר מועט בין הרעיון לפיתוחו הדיוני (הסברים לא מספקים; טיעונים לא משכנעים; דוגמאות לא מתאימות).	שימוש טוב עד מלא של הדין הרלוונטי לשאלה. יישום מלא של הוראות הדין תוך הגדרה מדויקת של הסוגיה; התמודדות עם הסוגיה מכמה נקודות מבט והבחנות נכונות. רוב / כל הפריטים המומלצים מופיעים ללא פריטים מיותרים. תוכן טוב (הסברים מספקים ברובם; ציר רעיוני די ברור, טיעונים משכנעים ודוגמאות מתאימות).

			א. חובה להתייחס לשירות המילואים בגינו הוגשה התביעה ע"י עו"ד אחר ; למועד המצאת התביעה והעובדה שטרם הוגש כתב הגנה ; למועד גילוי הטעות. יש לפרט את הטעויות. מתבקש, אך אין חובה, להזכיר את נושא התביעה. יש להימנע מהצגה נרחבת של העובדות המתוארות במטלה הנוגעות לעילת התביעה עצמה או שהן ציוריות בלבד. יש להוריד ניקוד על התייחסות לפרטים בלתי רלוונטים (בהתאם לחומרת הבעיה). ב. נספחים : אישור על תקופת המילואים/סיום תקופת המילואים. - יש להפחית ניקוד על צירוף נספחים בלתי רלוונטים כמו כתב התביעה המקורי, או מסמכים שבמובהק נוגעים לתביעה עצמה כמו עותק מההסכם, צילומי החצר וכו'. - אין לתת ניקוד על האמירה הריקה "מצורפים נספחים" ללא פירוט מהם. - אין להוריד ניקוד על צרוף כתב התביעה המתוקן (הגם שאינו דרוש בחוק) או על צירוף נספחים הגיוניים כמו אישור המצאת התביעה לנתבעת. 4. טיעון משפטי א. התנאים בחוק מקור : סעיף 46(א) לתקסד"א יישום : - אזכור הסעיף ופירוט התנאים הקבועים בו יישום התנאים : לתובעת לא הייתה שליטה על הטעויות, הבקשה מוגשת בטרם הוגש כתב הגנה, מטרת התיקון להבהיר שאלות במחלוקת, תיקון התביעה תואם את תכלית הסעיף. ב. הפרשנות הליברלית מקור : איילות השדה יישום : ניסוח כתב טענות קשור בזכות הגישה לערכאות שהיא זכות יסוד ; מקובלת פרשנות מרחיבה לסעיף 46. ג. איזון השיקולים מקור : איילות השדה יישום : הצגת השיקולים שיש לאזן ביניהם : אינטרס התובעת מול אינטרס הנתבעת, השלב הדיוני, שיהוי בהגשת הבקשה, אינטרס הציבור. יישום השיקולים : לתובעת יש אינטרס שהסעד המבוקש יהלום את הנזק שנגרם לה, השלב הדיוני המוקדם, פעולה ללא שיהוי – הבקשה מוגשת ימים בודדים אחרי גילוי הטעויות ; הצגת מלוא הראיות תיעל את הדיון ואת בירור האמת ; מתן ההיתר לא דורש זמן שיפוטי יקר. ➤ ניתן להציג את הקריטריונים והיישום שלהם כמהלך אחד.
--	--	--	--

			בנוסח: קיים אינטרס ציבורי בהתחשבות במשרתי מילואים. <u>ד. היקף התיקון:</u> <u>מקור:</u> שניר נ' חרמון יישום: (א) התיקון המבוקש מצומצם – שני פרטים בלבד (ב) התיקון לא ישנה את הפירוט העובדתי הכללי. ה. <u>חילופי הייצוג:</u> <u>מקור:</u> שניר נ' חרמון יישום: (א) במקרה דומה התחשבו בכך שהתיקון דרוש על רקע חילופי ייצוג (ב) כאן עוד לא היה קד"מ ולכן מקל וחומר. 5. סיכום: יש להתייחס למבוקש במפורט (אשר על כן מתבקש בית המשפט להתיר הגשת ...) או בלאקוניות על דרך ההפנייה לתמצית שהופיעה קודם (משכך מתבקש בית המשפט להורות כמבוקש בפתח בקשה זו או ניסוח דומה). - על בקשה לפסוק הוצאות לטובת המבקשת יש להפחית ניקוד. בנוסח: בקשה שלא לפסוק הוצאות נגד המבקשת עצמה. 5. פרטים טכניים: עמדת הצד השני: כל התייחסות התואמת את הפרטים שניתנו תהיה רלוונטית. צירוף תצהיר: יש לתת ניקוד חלקי למי שטען שלא צירף תצהיר כי הבקשה מבוססת על טעמים משפטיים (שהרי הבקשה בהחלט מבוססת על טענות עובדתיות, ומנגד – הדבר מעיד על כך שהנבחן ידע שעקרונית צריך לצרף תצהיר). אין לתת ניקוד למי שעולה בבירור שלא הכריע אם צריך תצהיר או לא (למשל ציין שתי אמירות סותרות). על צירוף ייפוי כוח יש להפחית ניקוד (אין מדובר בכתב טענות ראשון, נאמר שייפוי הכוח משותף לשני עוה"ד) אלא אם נתנו הסבירו במפורש שהתביעה המקורית הוגשה על ידי אחר.	
הורדת נקודות בממד התוכן התייחסות לרשימת בקשות – יש להפחית ניקוד(טרם הוגש כתב תשובה) .				